

AMEI FARINA BINTI ABD RASHID
LWN.
SHAHIRUL 'ALIM BIN AMINUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Disember 2020 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0118-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Abdul Razak Bin Muhidin dan Tn. Mohamad Sahrul Naim Bin Arbain daripada Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 10/11/2020 bagi menyemak prosiding kes pongkomitan yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi¹ Syariah Shah Alam, Selangor melalui Permohonan No. : 10200-074-0174-2020.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia Ini melaksanakan bidangkuasa mengawas dan menyemak Notis Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 bertarikh 16/3/2020, Perintah bertarikh 6/7/2020 dimeterai pada 10/7/2020 dalam Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 dan Perintah bertarikh 6/7/2020 dimeterai pada 21/10/2020 dalam Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di Negeri Selangor Darul Ehsan;
- ii. Menyemak kewajaran pemfailan dan penyampaian Perintah bermeterai 21/10/2020 dan Notis Tunjuk Sebab (NTS) bertarikh 21/10/2020 tanpa kebenaran;
- iii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini mengenepikan keseluruhan tindakan Notis Permohonan No. 10200-074-0174-2020 bertarikh 16/3/2020, Perintah bertarikh 6/7/2020 dimeterai pada 10/7/2020 dalam Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 dan Perintah bertarikh 6/7/2020 dimeterai pada 21/10/2020 dalam Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 dan memberi arahan-arahan yang yang sewajarnya kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Negeri Selangor berkaitan dengan keseluruhan perjalanan kes tersebut demi kepentingan keadilan;
- iv. Kos permohonan semakan ini ditanggung oleh Responden ; dan
- v. Sebarang perintah lain yang suaimanfaat.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 10/11/2020. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut -

- a) Penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua yang dimeterai pada 21/10/2020 adalah lanjutan daripada isu kesilapan yang berlaku dalam Perintah Pertama dan NTS Pertama yang dimeterai pada 10/7/2020 yang telah ditimbulkan oleh Pemohon di perenggan 3, 4 dan 5 Afidavit Pembelaan Pemohon yang telah diangkat sumpah pada 18/8/2020;
- b) Pemohon percaya penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua menunjukkan satu pindaan atau perubahan fakta dalam Perintah Pertama dan NTS Pertama tanpa kebenaran dan Perintah Mahkamah;
- c) Tindakan penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan telah menyalahi undang-undang serta memberi ketidakadilan kepada Pemohon.
- d) Penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua adalah bagi maksud untuk memperbaiki atau meminda kesalahan nyataan fakta dalam Perintah Pertama dan NTS Pertama adalah suatu tindakan yang menyalahi dan tidak mengikut ketetapan undang-undang. Tiada apa-apa penzahiran pindaan ditunjukkan yang telah dibuat dalam Perintah Kedua dan NTS Kedua seolah-olah kedua-dua dokumen tersebut adalah dokumen asal.

- e) Sejak awal prosiding lagi Responden membuat salah nyataan di dalam Notis Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) bertarikh 16/3/2020 sehinggalah berlanjutan kepada arahan pengeluaran Perintah Pertama dan NTS yang mengandungi rujukan kes yang salah dan tidak ada mengena dengan saya.
- f) Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) bertarikh 16/3/2020, Perintah Pertama dan NTS Pertama adalah defektif, cacat dan tidak berkuatkuasa dan perlu diketepikan demi keadilan ke atas Pemohon.
- g) Penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua adalah menyalahi dan tidak mengikut ketetapan undang-undang. Sekira Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) tersebut didengar bersandarkan Perintah Kedua dan NTS Kedua, maka ia akan mendatangkan kezaliman dan menafikan hak Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 20/8/2004 dan telah bercerai pada 26/1/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil Perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang cahayamata perempuan. Pada 27/8/2013, Pemohon telah memfailkan kes Tuntutan Hadhanah melalui Kes Saman No.: 10400-028-0416-2013 dan pada 31/10/2016 telah diputuskan hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Responden (Defenden) dan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Pemohon.

[5] Pada 16/10/2017, Pemohon telah memfailkan Tuntutan Mengubah Perintah Hadhanah tersebut atas faktor wujudnya beberapa perkara / matan yang berubah melalui Kes Saman No.: 10200-025-0744-2017 dan pada 6/12/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Pemohon dan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Responden.

[6] Pada 16/3/2020, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Negeri Selangor melalui Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020. Permohonan tersebut untuk mendapatkan suatu perintah kebenaran bagi melaksanakan tindakan penguatkuasaan pengkomitan di bawah seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[7] Tindakan ini dimohon atas sebab Pemohon sengaja ingkar dan / atau melanggar terma 5 Perintah Mahkamah bertarikh 6/12/2018 melalui Kes Saman No.: 10200-025-0744- 2017 yang menyatakan –

“5. Mahkamah memerintahkan Defenden sebagai ibu kandung diberikan hak bermalam dan bersama dengan anak tersebut pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil anak tersebut bermula hari Jumaat jam 7.00 petang dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 6.00 petang.”

[8] Pada 6/7/2020, YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Pemohon dengan memberi kebenaran penguatkuasaan melalui pengkomitan dan memerintahkan NTS dikeluarkan kepada Pemohon. Perintah Mahkamah (Perintah Pertama) bertarikh 6/7/2020 dan NTS (Pertama) yang dimeterai pada 10/7/2020 telah diserahkan kepada Pemohon secara kediri.

[9] Pendengaran prosiding NTS telah dibuat pada 28/7/2020 dan Pemohon telah diarahkan untuk memfailkan Pembelaan. Pada 18/8/2020, Pemohon telah memfailkan Afidavit Pembelaannya dan menegaskan bahawa Perintah Pertama dan NTS Pertama mengandungi **rujukan kes yang salah**. Perintah Pertama dan NTS Pertama tersebut tidak pernah dipinda bagi memperbetulkan apa-apa kesilapan atau kekurangan atau peninggalan butiran.

[10] Pada 2/11/2020, Pemohon telah menerima semula Perintah bertarikh 6/7/2020 (Perintah Kedua) dan NTS Kedua yang dimeterai pada 21/10/2020 dan Pemohon percaya ia adalah lanjutan isu kesilapan Perintah Pertama dan NTS Pertama yang ditimbulkan oleh Pemohon di dalam Afidavit Pembelaannya pada perenggan 3, 4 dan 5 yang dibuat tanpa kebenaran dan perintah Mahkamah. Akibat tidak berpuashati dengan tindakan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 10/11/2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[11] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman

untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[12] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahkan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahkan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[13] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[14] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang

yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[15] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

[16] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon melibatkan persoalan prosedur perbicaraan. Pemohon mendakwa bahawa Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) bertarikh 16/3/2020, Perintah Pertama dan NTS Pertama adalah defektif dan cacat kerana mengandungi rujukan kes yang salah. Manakala tindakan penyampaian Perintah Kedua dan NTS Kedua kepada Pemohon adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan telah menyalahi undang-undang.

[17] Melalui semakan dan penelitian terhadap fail kes induk Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020, kami temui beberapa dapatan penting iaitu –

- i. Notis Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) –

- a. Pada tajuk sebelah kiri tertera - '*Dalam perkara Permohonan No. : 10200-025-0744- Tahun 2020*'.
 - b. Pada perenggan 2, Notis Permohonan Interlokutori tertera – '*....melalui kes Mal Bil. No. 10200-025-0744 Tahun 2020*'.
- ii. Affidavit Sokongan Pemohon 16/3/2020
- a. Pada tajuk sebelah kiri tertera - '*Dalam perkara Saman No. : 10200-025-0744- Tahun 2017.....*'.
 - b. Perenggan 4 Affidavit Sokongan dinyatakan '*.... melalui Saman No. : 10200-025-0744- Tahun 2017.....*'
 - c. Pada tajuk sebelah kiri Pengenalpastian Ekshibit 'SAA- 1 hingga 5' tertera - '*Dalam perkara Saman No. : 10200-025-0744- Tahun 2017.....*'.
 - d. Ekshibit SAA-3 adalah Penghakiman Kes Saman No. : 10200-025-0744 Tahun **2017**.
- iii. Perintah Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 yang dimeterai pada 10/7/2020 (Perintah Pertama) pada terma 2 tertera - '*... melalui Kes Mal Bil. No. 10200-025-0744 Tahun 2020...*'
- iv. Notis Menunjukkan Sebab (NTS Pertama) yang dimeterai pada 10/7/2020 - pada perenggan 2 tertera - '*... melalui Kes Mal Bil. No. 10200-025-0744 Tahun 2020...*'

[18] Isu utama dalam semakan ini adalah berkaitan dengan kesilapan rujukan kes salah berhubung prosiding Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020, di mana No. Kes yang dirujuk berlaku kesilapan pada tahun, yang ditulis **2020** terhadap Kes Saman No. : 10200-025-0744 Tahun **2017**. Kesilapan ini wujud pada Notis Permohonan, Perintah Pertama dan NTS Pertama. Persoalannya adalah kesilapan pada Notis Permohonan, Perintah Pertama dan NTS Pertama tersebut merupakan kesilapan material atau semata-mata kesilapan menaip (*typing error*)?

[19] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa kesilapan pada Notis Permohonan tersebut merupakan kesilapan menaip semata-mata kerana Notis tersebut disandarkan kepada Afidavit Sokongan yang tidak wujud sebarang kesilapan pada rujukan kes, malah Penghakiman Kes Saman Saman No. : 10200-025-0744-2017 yang diekshibitkan pada SAA-3 adalah penghakiman yang menjadi rujukan terhadap Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) oleh Responden.



[20] Oleh yang demikian, kami berpuasahati bahawa tindakan YA Hakim Bicara meluluskan Permohonan Interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) dan Notis Tunjuk Sebab tersebut adalah berdasarkan rujukan kepada Penghakiman yang betul, di mana ia telah didakwa dilanggar oleh Pemohon. Kesilapan pada Notis Permohonan tersebut hanyalah kesilapan menaip yang langsung tidak mencatatkan prosiding tersebut. Kami juga berpuashati bahawa kesilapan pada pengeluaran Perintah Pertama dan NTS Pertama yang dimeterai pada 10/7/2020 bukan suatu kesilapan material yang boleh menyebabkan prosiding Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 menjadi *fatal*.

[21] Bagi pengeluaran Perintah Kedua dan NTS Kedua, melalui semakan kami terhadap Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020, kami dapati Pihak Responden telah memaklumkan kepada Mahkamah pada 14/10/2020 melalui surat rasmi tentang kesalahan taipan (*typo error*) tahun rujukan kes iaitu daripada tahun 2020 kepada 2017. Perkara ini telah dibenarkan oleh Mahkamah, di mana pindaan tersebut dibuat pada Perintah dan NTS yang dimeterai semula pada 21/10/2020.

[22] Ketika pendengaran kes pada 11/11/2020, Pihak Responden telah memaklumkan berhubung dengan pindaan tersebut, manakala Pihak Pemohon mendakwa pindaan tersebut menyalahi undang-undang dan ia tidak boleh dibuat secara perkeranian tanpa kebenaran pindaan dari Mahkamah. YA Hakim Bicara pula mengarahkan supaya kes diteruskan untuk soal-balas Responden.

[23] Melihat situasi tersebut, kami berpuashati bahawa kesilapan menaip ini adalah kesilapan yang berlaku ketika mana deraf Perintah dan NTS dikemukakan untuk semakan oleh Pihak Mahkamah. Pada peringkat ini, kesilapan menaip tersebut juga gagal dikesan oleh Pihak Mahkamah sebelum meluluskan deraf Perintah dan NTS tersebut. Memandangkan ia adalah kesilapan menaip sahaja, pada hemat kami ia boleh diperbetulkan secara perkeranian sahaja tanpa formaliti sepertimana kehendak peruntukan seksyen 80 ETMMS 2003. Perkara ini dinyatakan pada peruntukan seksyen 84 ETMMS 2003, iaitu -

Seksyen 84 - Keciciran Atau Peninggalan

Kesilapan tulisan atau ralat yang berbangkit daripada keciciran atau peninggalan tak sengaja boleh pada bila-bila masa dibetulkan oleh Mahkamah tanpa formaliti.

[24] Justeru itu, kami berpusahati walaupun wujudnya kesilapan menaip tersebut, pindaan terhadap kesilapan menaip pada Perintah Mahkamah dan NTS boleh dilaksanakan tanpa perlu formaliti. Kami juga berpuasahati pengeluaran Perintah Kedua dan NTS kedua langsung tidak memprejudiskan hak Pemohon untuk membela dirinya dengan mengemukakan tunjuk sebab terhadap perlanggaran terma 5 Penghakiman Hadhanah melalui Kes Saman No. : 10200-025-0744-2017 sepertimana yang dinotiskan kepadanya.

[25] Berdasarkan ulasan yang kami kemukakan, kami berpuashati menyatakan bahawa tiada keperluan untuk kami campurtangan terhadap prosiding Kes Permohonan No. : 10200-074-0174-2020 dan ia mewajarkan untuk kami menolak permohonan semakan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Permohonan Pemohon dan fail kes yang disemak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

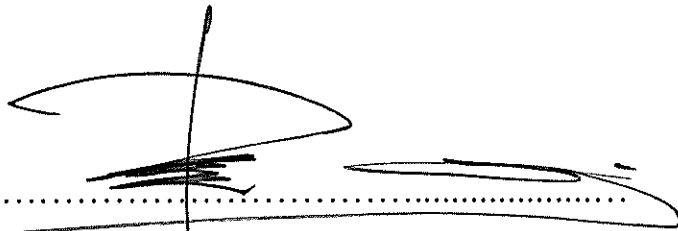
[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor